



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
GERÊNCIA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS RODOVIÁRIOS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS PROPOSTOS PARA SEREM INCLUÍDOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO

NOTA TÉCNICA SEI Nº 4688/2025/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT

Interessado: Concessionária do Sistema Rodoviário Rio - São Paulo S.A. - CCR RioSP

Referência: Processo nº 50500.067665/2024-16

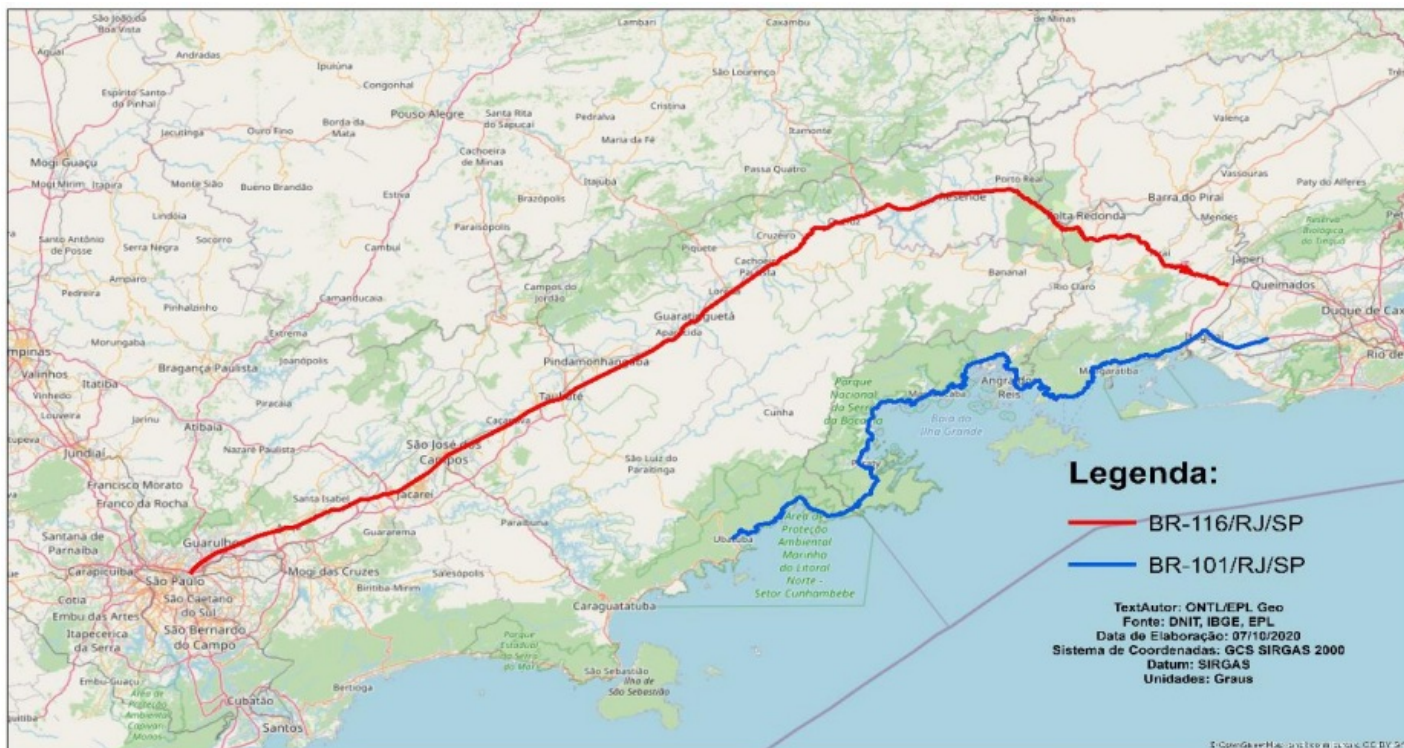
Assunto: Pleito de Reequilíbrio Parcial - Medidas Mitigadoras - Instrução Normativa nº 33/2024 - BR-101/RJ/SP - Contrato do Edital de Concessão nº 03/2021.

1. INTRODUÇÃO

1.1. A presente Nota Técnica trata da análise, nos termos da [Instrução Normativa ANTT nº 33/2024](#), do pleito de recomposição parcial do equilíbrio econômico-financeiro por meio de medidas mitigadoras formulado pela Concessionária CCR RioSP, através da Carta RS-ADC-0397/2025 (SEI nº 30126397), de 25/02/2025, e da Carta RS-ADC-0501/2025 (SEI nº 30571402), de 14/03/2025, em razão da execução de obras emergenciais na rodovia BR-101/RJ/SP, destinadas à recomposição de terrenos afetados por instabilidade geológica decorrente de eventos climáticos extremos ocorridos entre os dias 31/03/2022 e 01/04/2022, os quais comprometeram a integridade do sistema rodoviário.

1.2. O sistema rodoviário explorado e objeto da referida concessão compreende a rodovia BR-116/RJ, entre o entroncamento com a BR-465, no município de Seropédica/RJ, e a divisa RJ/SP; Rodovia BR-116/SP, entre a divisa RJ/SP e o entroncamento com a BR-381/SP-015, Marginal Tietê; rodovia BR-101/RJ, entre o entroncamento com a BR-465 (A) / RJ-095 e a divisa RJ/SP; e rodovia BR-101/SP – entre a divisa RJ/SP e Praia Grande, Ubatuba/SP, conforme imagem ilustrativa abaixo:

Figura 1 - Sistema Rodoviário - BR-116/101/RJ/SP



Fonte: PER - Edital nº 03/2021

1.3. Abaixo, são apresentados os principais dados relativos ao [Contrato do Edital de Concessão nº 03/2021](#):

Quadro 1 - Dados da Concessão

ITEM	DESCRIÇÃO	DADO DA CONCESSÃO
1	Sistema Rodoviário	BR-116/101/RJ/SP
2	Extensão do Sistema Rodoviário	627 km
3	Prazo do Contrato	30 (trinta) Anos
4	Data-Base do Contrato	Outubro de 2019

5	Assinatura do Contrato	28/01/2022
6	Início da Concessão	01/03/2022
7	Início da Cobrança de Pedágio	01/03/2022
8	1º Ano de Concessão	01/03/2025 - 28/02/2026

2. OBJETIVO

2.1. A presente Nota Técnica tem por objetivo analisar o pleito de reequilíbrio parcial por meio de medidas mitigadoras apresentado pela Concessionária CCR RioSP, em razão da necessidade de execução de intervenções emergenciais em parte do trecho concedido, decorrentes de chuvas intensas que atingiram a região no ano de 2022.

2.2. Para tanto, serão examinadas a motivação e mérito do pleito, bem como as disposições contratuais e regulatórias aplicáveis, a fim de fornecer subsídios à Diretoria Colegiada desta Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT para a deliberação quanto à recomposição parcial dos custos pleiteados pela Concessionária.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL

3.1. A tabela a seguir apresenta histórico com as principais tratativas relacionadas ao pleito em questão:

Quadro 2 - Histórico do processo SEI nº 50500.067665/2024-16

ITEM	DOCUMENTO	NÚMERO SEI	DATA	DESCRIÇÃO
1	Ofício nº 8027/2024/GEGIR/SUOD/DIR-ANTT	22190588	12/03/2024	GEGIR solicita informações acerca dos sinistros ocorridos na Rodovia BR-101/RJ/SP
2	Carta nº RS-ADC-0583/2024	22669622	05/04/2024	A Concessionária apresenta a relação de todos os sinistros ocorridos, bem como o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro em decorrência da execução das obras emergenciais.
3	Nota Técnica SEI nº 4014/2024/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT	23569633	20/06/2024	GEGIR reconhece o pleito de REEF pela execução das obras emergenciais.
4	Ofício SEI nº 17955/2024/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR-ANTT	24038324	20/06/2024	Comunica à Concessionária o resultado da análise.
5	Despacho COGIN	24052872	20/06/2024	Comunica à SUOD o resultado da análise.
6	Despacho COGIN	24409096	20/06/2024	Comunica à GEENG o resultado da análise
7	Carta RS-ADC-1178/2024	25034921	02/08/2024	Concessionária solicita esclarecimentos adicionais com relação ao reconhecimento do REEF.
8	Ofício SEI nº 26551/2024/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR-ANTT	25582634	05/09/2024	GEGIR expõe suas considerações acerca dos esclarecimentos requeridos pela Concessionária RioSP.
9	Ofício SEI nº 4131/2025/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR-ANTT	29579242	10/02/2024	GEGIR solicita à RioSP que o pleito seja reapresentado em conformidade com as diretrizes estabelecidas na recente Instrução Normativa ANTT nº 33/2024.
10	Carta RS-ADC-0242/2025	29724768	11/02/2025	A RioSP apresenta considerações sobre a isenção da emissão do Termo de Encerramento de Obras no contexto das obras emergenciais.
11	Carta RS-ADC-0397/2025	30126397	25/02/2025	Concessionária apresenta o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro em razão da execução das obras emergenciais, conforme disposto na Instrução Normativa nº 33/2024.
12	Nota Técnica SEI nº 1889/2025/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR/ANTT	30182012	07/03/2025	GEGIR realiza análise da admissibilidade do pleito de reequilíbrio parcial.
13	Carta RS-ADC-0501/2025	30571402	14/03/2025	Concessionária solicita percentual de 80% de reequilíbrio cautelar
14	Parecer n.º 00060/2025/PF-ANTT/PGF/AGU	31966419	07/05/2025	PF-ANTT manifesta-se pela admissibilidade do pleito de reequilíbrio parcial.
15	Despacho n.º 04967/2025/PF-ANTT/PGF/AGU	31966444	07/05/2025	Encaminha manifestação da PF-ANTT para a SUOD.
16	Despacho COGIN	32118329	14/05/2025	GEGIR solicita à GECEF informações acerca da cobertura securitária.
17	Ofício SEI nº 16801/2025/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR-ANTT	32139384	14/05/2025	GEGIR solicita manifestação da Concessionária à respeito dos termos da IN nº 33/2024.
18	Despacho COGIC	32146512	15/05/2025	GECEF comunica que a cobertura securitária contratada pela Concessionária RioSP está adequada ao trecho concedido.
19	Carta RS-ADC-0960/2025	32190449	15/05/2025	CCR RioSP declara que adere plenamente às disposições da Instrução Normativa.

4. REFERÊNCIAS CONTRATUAIS E NORMATIVOS

4.1. Apresenta-se a seguir as referências contratuais e normativas consideradas na presente análise, sendo que os excertos necessários serão transcritos no momento oportuno:

- [Contrato do Edital de Concessão nº 03/2021](#), Anexos e respectivo [Programa de Exploração da Rodovia - PER](#);
- [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#): Aprova a primeira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa às diretrizes gerais aplicáveis aos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária, sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres;
- [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#): Aprova a segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa a bens, obras e serviços, aplicável aos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT;
- [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#): Aprova a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres.

5. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

5.1. Inicialmente, cumpre rememorar que a ANTT instaurou o processo SEI nº 50500.067665/2024-16 com a finalidade de apurar, de forma global, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do [Contrato do Edital de Concessão nº 003/2021](#), em razão da recuperação de 452 sinistros registrados ao longo da rodovia BR-101/RJ/SP, em decorrência das chuvas intensas ocorridas nos dias 31 de março e 1º de abril de 2022.

5.2. Nesse contexto, em fase preliminar dos autos, esta Gerência, por intermédio da Nota Técnica nº 4014/2024/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 23569633), realizou a análise do pedido formulado pela Concessionária, à luz do marco contratual e regulatório aplicável, reconhecendo a pertinência do pleito de recomposição, a ser processado mediante Revisão Extraordinária da Tarifa de Pedágio.

5.3. Naquela oportunidade, esta GEGIR propôs ainda à Concessionária CCR RioSP a adoção de nova metodologia para a apuração do valor a ser ressarcido, tendo em vista o elevado número e a complexidade dos sinistros registrados, cuja análise individualizada demandaria considerável esforço administrativo da área técnica da ANTT, além de prazo significativamente dilatado para sua conclusão, nos seguintes termos:

96. Assim, por todo exposto, reconhecemos o mérito e deferimos o pleito da Concessionária CCR RIOSP de REEF da TP decorrente de execução de obras de caráter emergencial, dentro e fora da faixa de domínio rodovia BR-101/RJ/SP, devido das chuvas intensas que atingiram o sistema rodoviário entre os dias 31/03/2022 e 01/04/2022.

97. Portanto, será proposto a metodologia de dupla checagem por projeto executivo e orçamento e também por prestação de contas de documentos comprobatórios, inspecionados e verificados por organismos independentes, com análise apenas de uma pequena amostra, e, neste sentido, ressalta-se que o aceite e a inclusão do valor total e definitivo da REEF da TP, via RE do [Contrato do Edital de Concessão nº 03/2021](#), está condicionada ao envio das complementações pela Concessionária CCR RIOSP indicadas na presente análise, quer sejam:

. Projetos Executivos e Orçamentos Inspeccionados por OIA;

. Documentos Comprobatórios verificados por VI.

98. Por fim, destacamos que assim que for aprovado o reequilíbrio cautelar de valor incontroverso no RCR, será possível considerar um valor preliminar de REEF da TP, indicando, por cautela, nesse momento, o montante no patamar de 30% do valor pleiteado pela CCR RIOSP.

5.4. Entretanto, em razão da complexidade inerente à apresentação da documentação comprobatória necessária à apuração dos custos definitivos, bem como do elevado volume de informações a serem analisadas, verifica-se nos autos que as tratativas voltadas à quantificação do valor a ser reequilibrado ainda deverão se prolongar, não sendo possível, neste momento, prever sua conclusão em curto prazo.

5.5. Diante desse cenário, e considerando a oportunidade decorrente da recente publicação da Instrução Normativa ANTT nº 33/2024, que disciplina os procedimentos aplicáveis à adoção de medidas mitigadoras de desequilíbrios econômico-financeiros, esta GEGIR deliberou por instar a Concessionária CCR RioSP, por meio do Ofício SEI nº 4131/2025/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 29579242), a representar o pleito de recomposição, agora sob a modalidade parcial, com fundamento nas disposições do referido normativo.

5.6. Ressalte-se, ademais, que, por ocasião da análise de mérito preliminar realizada por esta GEGIR, consubstanciada na Nota Técnica nº 4014/2024/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 23569633), já havia sido apontada a possibilidade de, uma vez regulamentado o reequilíbrio cautelar de valor incontroverso, considerar-se a aplicação dessa medida como alternativa viável para a recomposição dos custos então em discussão.

5.7. Dessa forma, com fundamento na documentação apresentada pela Concessionária CCR RioSP, por meio da Carta RS-ADC-0242/2025 (SEI nº 29724768), de 11/02/2025, foi exarada a Nota Técnica SEI nº 1889/2025/COGIN/GEGIR/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 30182012), a qual, nos termos do art. 9º da IN nº 33/2024, esta Gerência manifestou-se favoravelmente quanto à admissibilidade do pleito, viabilizando seu regular encaminhamento à Procuradoria Federal junto à ANTT para a análise jurídica cabível.

5.8. Ato contínuo, a PF-ANTT, emitiu o Parecer nº 00060/2025/PF-ANTT/PGF/AGU (SEI nº 31966419), que concluiu, sob o ponto de vista jurídico, que o pedido de recomposição apresentado pela Concessionária RioSP atende formalmente aos requisitos de admissibilidade previstos na [Instrução Normativa ANTT nº 33/2024](#), conforme atestado pela nota técnica da área técnica.

5.9. Isto posto, considerado admitido o pleito, passa-se à análise de mérito do reequilíbrio parcial apresentado pela Concessionária CCR RioSP, por meio de medida mitigadora, no presente processo, conduzido de forma apartada da recomposição principal, à luz das recomendações expedidas pela Procuradoria Federal junto à ANTT, bem como dos dispositivos contratuais e normativos aplicáveis.

6. ANÁLISE TÉCNICA

6.1. PROPOSTA

6.2. Diante do contexto exposto nas considerações iniciais e da urgência na recomposição dos impactos financeiros prolongados desde 2022 em razão das intervenções emergenciais, pleiteou a Concessionária CCR RioSP, por meio da Carta RS-ADC-0397/2025 (SEI nº 30126397), a adoção da medida mitigadora de reequilíbrio parcial prevista na [Instrução Normativa ANTT nº 33/2024](#), a fim de assegurar resposta célere e proporcional aos custos extraordinários suportados para a recuperação da trafegabilidade e segurança na rodovia BR-101/RJ/SP.

6.3. Adicionalmente, a Concessionária requer que o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão seja efetuado por meio da utilização dos Recursos Vinculados disponíveis, com o objetivo de evitar o aumento da tarifa de pedágio e minimizar o impacto financeiro aos usuários.

6.4. Trata-se de solução intermediária e juridicamente admissível enquanto se aguarda a finalização da análise técnica no âmbito do processo SEI nº 50500.067665/2024-16, permitindo atenuar os impactos financeiros da Concessionária sem comprometer a integridade do processo de recomposição definitiva.

6.5. Isto posto, verifica-se a existência de fundamentação adequada para proceder à análise de mérito da questão em apreço, com a ressalva de que os demais temas pertinentes serão abordados nos tópicos subsequentes.

6.6. MANIFESTAÇÃO DAS ÁREAS RELACIONADAS

6.7. Das manifestações das áreas, evidencia-se pelo Parecer nº 00060/2025/PF-ANTT/PGF/AGU (SEI nº 31966419), que a PF-ANTT, exarou entendimento acerca da admissibilidade do pleito, entendendo como adequada a responsabilidade contratual do Poder Concedente pelos custos extraordinários decorrentes de instabilidade geológica, desde que comprovada a imprevisibilidade e ausência de sinais prévios, bem como, considerou juridicamente possível a adoção de medida mitigadora parcial, com base em evidências.

1. RELATÓRIO

1. Cuida-se de consulta enviada à Procuradoria Federal junto à ANTT pela Superintendência Infraestrutura Rodoviária - SUROD, através do Despacho 30402520 para "análise da juridicidade e do cumprimento dos requisitos de admissibilidade do pedido de recomposição" de "reequilíbrio econômico-financeiro apresentado pela Concessionária RioSP em razão da execução de obras emergenciais para a recuperação de taludes na BR-101/RJ/SP, afetados por eventos de instabilidade geológica decorrentes de fenômenos climáticos, conforme as diretrizes estabelecidas pela Instrução Normativa ANTT nº 33/2024."

O presente caderno processual foi instaurado para apurar o pleito de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro formulado pela Concessionária do Sistema Rodoviário Rio - São Paulo S.A. (CCR RioSP), nos termos do Contrato de Concessão oriundo do Edital nº 03/2021.

[...]

26. A norma também prevê a possibilidade de reequilíbrios parciais por parte da ANTT, quando houver elementos cautelares ou quando o direito ao reequilíbrio já estiver reconhecido, conforme procedimento previsto em norma específica (Art. 152, §3º), a demonstrar a preocupação do regulador em estabelecer mecanismos ágeis para situações que demandam intervenção imediata para preservação da equação econômico-financeira do contrato.

27. Conforme se verifica no encaminhamento do Despacho 30402520, a SUROD diz que, "nos termos do artigo 11 da Instrução Normativa ANTT nº 33/2024, encaminham-se os autos à Procuradoria Federal junto à ANTT (PF-ANTT) para análise da juridicidade e do cumprimento dos requisitos de admissibilidade do pedido de recomposição."

28. Nessa toada, é relevante falarmos da Instrução Normativa ANTT nº 33, de 14 de novembro de 2024, que trata da "tutela do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de rodovia" e da "aplicação de medidas mitigadoras de desequilíbrios em contratos de concessão rodoviária".

[...]

32. Além disso, a norma estabelece Medidas Mitigadoras de Desequilíbrios Econômico-Financeiros (capítulo VI) que consistem no (a) Reequilíbrio Parcial de Natureza Cautelar e no (b) Reequilíbrio Parcial Baseado em Evidência.

33. O primeiro, de Natureza Cautelar destinado a "evitar danos maiores ao equilíbrio contratual e à prestação dos serviços concedidos" e "aplicável quando há urgência e risco significativo à continuidade e qualidade dos serviços" (art.4, VI). O segundo, baseado em Evidência, é aplicável quando "o direito ao reequilíbrio é incontroverso ou está em condições de reconhecimento imediato, mas a definição do valor de reequilíbrio requer procedimentos complexos e prolongados" (art.4, VII).

34. Como dito acima, nossa análise circunscreve-se a "análise da juridicidade e do cumprimento dos requisitos de admissibilidade do pedido de recomposição", parte necessária da Análise do Pedido.

[...]

46. Inicialmente, é relevante anotar que, especificamente acerca das medidas mitigadoras de desequilíbrios econômico-financeiros, a IN n. 33/2024 condiciona sua aplicação à existência (prévia ou concomitante) de processo administrativo principal de recomposição de

equilíbrio econômico-financeiro instaurado (art. 22).

47. Isso quer dizer que o processamento das medidas mitigadoras, que corre sob o rito da Instrução Normativa nº 33/2024, não é o processo principal de recomposição, mas processo apenso, e que os efeitos das decisões nesse tomadas surtirão efeitos naquele.

[...]

54. A partir da leitura da Nota Técnica - ANTT 1889 (30182012) e, especialmente, da Nota Técnica - ANTT 4014 (23569633), parece-nos que, abstratamente, o reequilíbrio parcial Baseado em Evidência se amoldaria ao caso presente. Corroboram essa conclusão alguns trechos da Nota Técnica - ANTT 4014 (23569633), que são abaixo destacados com grifos:

[...]

55. Sobre a medida baseada em evidência, ainda vale anotar que o § 1º do art. 24 restringe a aplicabilidade do instituto às situações em que a definição precisa do valor do reequilíbrio exija procedimento de maior complexidade, desde que seja possível à ANTT estabelecer um valor estimado do reequilíbrio futuro. Essa estimativa será posteriormente ajustada quando da conclusão do processo administrativo principal.

56. O caráter excepcional da medida é expressamente consignado no § 2º, que condiciona sua aplicação à presença de dois requisitos: (i) prazo longo para apuração definitiva do reequilíbrio e (ii) valor significativo em discussão. A norma estabelece como finalidade da medida a minimização dos impactos sobre a tarifa e a preservação da estabilidade e modicidade tarifária, evidenciando preocupação com o interesse dos usuários do serviço concedido.

57. Nesse ponto, convém recomendar que a ANTT alcance por meios próprios o valor estimado para reequilíbrio e, consequentemente, evite acolher diretamente os valores trazidos pela Concessionária em planilha. A partir do valor estimado pela Agência, em caso de deferimento, essa chegará ao patamar de reequilíbrio parcial, considerando a maturidade da instrução processual e a evidência do direito invocado pela concessionária. 58.

6.8. Outrossim, o parecer jurídico menciona que, para fins de análise da medida mitigadora — na modalidade de reequilíbrio parcial baseado em evidência — constitui condição necessária a apresentação, por parte da Concessionária, de manifestação formal que atenda aos requisitos previstos no art. 25, §2º, da [Instrução Normativa ANTT nº 33/2024](#), a saber:

59. Ainda quanto ao procedimento da Instrução Normativa nº 33/2024, importante atentar que art. 25 estabelece características essenciais das medidas mitigadoras de desequilíbrios econômico-financeiros, destacando sua natureza precária e provisória. O dispositivo explicita que tais medidas não constituem direito subjetivo da concessionária, estão sujeitas à reversão por decisão da Diretoria Colegiada da ANTT e dependem de consenso entre as partes para implementação.

60. A norma define o procedimento de aplicação das medidas mitigadoras a partir da provocação da Concessionária, que deve formalizar pedido específico indicando a medida pretendida e comprovando os requisitos necessários (§1º). Como condição de admissibilidade, exige-se declaração expressa da Concessionária aderindo às normas da Instrução, reconhecendo a precariedade das medidas e comprometendo-se a não buscar provimentos judiciais ou arbitrais que obtem eventual reversão pela Agência (§2º).

61. O §3º estabelece aspecto procedimental relevante ao determinar que o pedido será autuado em processo apartado, posteriormente apensado ao processo principal de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

[...]

2.2.2. Matriz de Riscos

63. A segunda abordagem consiste na análise objetiva da matriz de risco do contrato, conforme expressamente prevista nos itens 22.1 e 22.2 do instrumento contratual (Contrato do Edital nº 03/2021). Nos termos da cláusula 22.2.21, considera-se de responsabilidade do Poder Concedente os investimentos e custos adicionais relacionados a intervenções geotécnicas decorrentes de eventos de instabilidade geológica extraordinários, desde que caracterizados como tal, nos moldes definidos pelo próprio contrato. Nessa linha, verifica-se que o contrato prevê, como condição para o reequilíbrio, que tais eventos não apresentem indícios prévios de instabilidade e tenham baixa probabilidade de movimento, conforme relatório de monitoração aceito pela ANTT.

[...]

70. Nesse particular, é imprescindível apontar que os eventos de instabilidade geológica se deveram a chuvas intensas que atingiram o sistema rodoviário entre os dias 31/03/2022 e 01/04/2022.

71. A peculiaridade do caso reside no fato de que a parceria em tela tem data da assinatura em 28/01/2022 com início da concessão em 01/03/2022. Ou seja, não haveria tempo hábil para que a concessionária tivesse elaborado e enviado à ANTT relatório de monitoração e, tampouco, adotado no ano anterior conduta diligente por meio de ações mitigatórias, justamente porque não havia assumido o trecho.

72. Por essa razão, tem-se como aplicável ao caso a subcláusula 22.2.21, conclusão a que chegou a Nota Técnica SEI nº 4014 (SEI nº 23569633), conforme se verifica, por exemplo, no trecho abaixo colacionado.

73. Parece-nos, portanto, que há suporte em dispositivos contratuais para a recomposição pretendida pela Concessionária.

6.9. Ademais, o parecer jurídico também se debruça sobre as questões securitárias relacionadas à Concessão, conforme se depreende das seguintes considerações:

74. Contudo, pela análise contratual e normativa, deve ser ressaltado que o reconhecimento do pleito depende da demonstração cabal, por parte da Concessionária, de que os (i) eventos foram efetivamente extraordinários e imprevisíveis, (ii) que a resposta da operadora foi diligente e proporcional, e (iii) que os custos incorridos extrapolam os limites previstos nas coberturas securitárias obrigatórias. Além de outros elementos técnicos a serem aferidos pela Agência segundo os normativos vigentes.

75. Quanto ao reequilíbrio econômico-financeiro, este deve contemplar apenas os valores que excedem a cobertura do seguro contratado pela Concessionária. Isso não significa a aplicação da cláusula 22.1.18, mas, sim, da cláusula 22.2.21, que aloca risco específico ao poder concedente.

76. Esta abordagem justifica-se pelo fato de que a Concessionária já possui seguro para cobrir parte dos danos, e caso o reequilíbrio incluísse também os valores já cobertos pela apólice, haveria enriquecimento indevido por parte da Concessionária, caracterizando duplicidade de compensação pelo mesmo sinistro.

77. Cabe ressaltar que a limitação do reequilíbrio aos valores excedentes à cobertura securitária não implica assunção, pelo Poder Concedente, dos riscos cobertos pelo seguro, mas tão somente o reconhecimento da alocação eficiente de responsabilidades estabelecida no contrato administrativo, em estrita observância à instrumentalidade das cláusulas contratuais e à preservação do interesse público primário. (Grifo nosso)

6.10. Por fim, a PF-ANTT expõe, em sede conclusiva, os seguintes entendimentos quanto aos aspectos jurídicos da proposta:

3. CONCLUSÃO

81. *Sob o prisma estritamente jurídico e abstraídos aspectos técnicos e de conveniência ou oportunidade, sem prejuízo das demais considerações lançadas ao longo do presente parecer, opina-se:*

1. *pela compatibilidade formal do pedido apresentado pela Concessionária com os requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 5º, §4º, e no art. 10 da Instrução Normativa ANTT nº 33/2024, conforme atestado pela Nota Técnica SEI nº 1889/2025/COGIN/GEGR/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 30182012);*
2. *pela adequação fática da cláusula contratual específica (subcláusula 22.2.21 do Contrato do Edital nº 03/2021) que atribui ao Poder Concedente a responsabilidade pelos custos extraordinários decorrentes de eventos de instabilidade geológica, desde que demonstrada a imprevisibilidade e extraordinariedade dos eventos e a ausência de indícios prévios de instabilidade;*
3. *pela adequação jurídica de adoção, por parte da ANTT, de medida mitigadora de desequilíbrio econômico-financeiro na modalidade de reequilíbrio parcial baseado em evidência, nos termos dos arts. 22 a 25 da Instrução Normativa nº 33/2024, desde que atendidos os pressupostos legais e contratuais, em processo apenso ao principal;*
4. *pela possibilidade de prosseguimento da instrução técnica e econômica do mérito do pleito de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, conforme autorizado pelos arts. 150 a 152 da Resolução ANTT nº 6.032/2023 e art. 12 e seguintes da Instrução Normativa nº 33/2024, resguardada a verificação quanto à superação dos limites securitários obrigatórios e à diligência da concessionária na mitigação dos danos.*

6.11. Dessa forma, a partir das considerações expedidas pela Procuradoria Federal junto à ANTT, recomenda-se a esta GEGIR manifestar-se quanto aos seguintes aspectos, com vistas a viabilizar o prosseguimento da instrução processual:

- I – Da Estimativa do valor de reequilíbrio parcial;
- II – Da Verificação do limite da cobertura securitária contratada pela Concessionária;
- III – Da Obtenção de manifestação formal da Concessionária, nos termos do art. 25, §2º, da Instrução Normativa ANTT nº 33/2024, contendo:
 - a adesão expressa às disposições do normativo;
 - o reconhecimento da natureza precária e reversível da medida mitigadora; e
 - o compromisso de não ajuizar ou manter medida judicial ou arbitral contra eventual revogação da medida pela ANTT.

6.12. CONTRATO DE CONCESSÃO E ANEXOS

6.13. O [Contrato do Edital de Concessão nº 03/2021](#) trata de obras emergenciais, riscos por eventos extraordinários e seguros, da seguinte forma:

1 Disposições Iniciais

1.1 Definições

1.1.1 Para os fins do presente Contrato, e sem prejuízo de outras definições aqui estabelecidas, as seguintes definições aplicam-se às respectivas expressões:

[...]

(xciii) Sistema Rodoviário: área da Concessão do Sistema Rodoviário Rio de Janeiro (RJ) – São Paulo (SP), conforme descrito no Programa de Exploração da Rodovia (PER), bem como o Trecho Viúva Graça, cujos termos, prazos e condições específicos de operação e conservação estão previstos no Anexo 15, incluindo todos os seus elementos integrantes da faixa de domínio, além de acessos e alças, edificações e terrenos, pistas centrais, laterais, marginais ou locais ligadas diretamente ou por dispositivos de interconexão com a rodovia, acostamentos, e obras de arte especiais, bem como pelas áreas ocupadas com instalações operacionais e administrativas relacionadas à Concessão.

[...]

8.1.10 Inclusões, exclusões ou alterações de obras e serviços, com exceção das hipóteses do Estoque de Melhorias, das Obras de Manutenção de Nível de Serviço e de adequação ou complementação de obras do Poder Concedente, serão realizadas exclusivamente por meio de Revisão Quinquenal.

(i) **Inclusões ou alterações de obras e serviços que tenham comprovada repercussão sobre os investimentos e custos de responsabilidade da Concessionária implicarão a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato por meio da utilização do Fluxo de Caixa Marginal.**

[...]

12 Recursos Vinculados

12.1 Os Recursos Vinculados serão constituídos por transferências oriundas da Conta Centralizadora, da Conta de Aporte, da Conta do Trecho Viúva Graça e da Conta do Free Flow para as Contas da Concessão, nos termos previstos neste Contrato, ou provenientes de outros contratos de concessão, conforme decisão do Poder Concedente, com utilização destinada exclusivamente às seguintes finalidades:

12.1.1 compensações decorrentes da adesão pela Concessionária ao Mecanismo de Proteção Cambial;

12.1.2 compensações decorrentes do Desconto de Usuário Frequente;

12.1.3 recomposições do equilíbrio econômico-financeiro da Concessão;

[...]

22 Alocação de Riscos

22.1 Com exceção dos riscos expressamente alocados ao Poder Concedente nos termos da subcláusula 21.2 e em outras disposições contratuais, a Concessionária é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados à Concessão, inclusive, mas sem limitação, pelos seguintes riscos:

[...]

22.1.18 caso fortuito ou força maior, desde que o fato gerador seja segurável no Brasil por, no mínimo, duas seguradoras, considerando o prazo de um ano anterior à data da ocorrência, conforme registrado na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) ou órgão que venha a substituí-la;

[...]

22.1.38 investimentos e custos adicionais de intervenções e soluções geotécnicas necessárias em função de impactos decorrentes de eventos de instabilidade geológica ordinários.

22.2 O Poder Concedente é responsável pelos seguintes riscos relacionados à Concessão:

[...]

22.2.3 caso fortuito ou força maior, a exemplo dos eventos de guerras nacionais ou internacionais que envolvam diretamente a execução contratual, atos de terrorismo, contaminação nuclear, química ou biológica, salvo se decorrentes de atos da Concessionária, embargo comercial de nação estrangeira ou pandemia, desde que o fato gerador não seja segurável no Brasil considerado o prazo de um ano anterior à data da ocorrência por, no mínimo, duas seguradoras, conforme registrado na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) ou órgão que venha a substituí-la;

[...]

22.2.9 recuperação de eventuais passivos ambientais decorrentes das atividades rodoviárias, gerados em período anterior à Concessão e que não estejam compreendidos no Sistema Rodoviário;

[...]

22.2.21 investimentos e custos adicionais de intervenções e soluções geotécnicas necessárias em função de impactos decorrentes de eventos de instabilidade geológica extraordinários.

(i) Somente serão enquadrados como extraordinários os eventos ocasionados em taludes sem indícios prévios de instabilidade e com baixa probabilidade de movimento gravitacional de massa, conforme o relatório de monitoração vigente e aceito pela ANTT.

(ii) Para configuração de evento extraordinário, a Concessionária deve ainda ter adotado conduta diligente por meio de ações mitigatórias, caracterizada pelo cumprimento dos Parâmetros Técnicos e Parâmetros de Desempenho de Terraplenos e Estruturas de CONTENÇÃO previstos no PER no Ano de Concessão imediatamente anterior ao evento; e

[...]

22.3 A Concessionária declara:

(i) ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no Contrato;

(ii) ter pleno conhecimento de que assume as consequências ordinárias e extraordinárias decorrentes dos riscos por ela assumidos no Contrato; e

(iii) ter levado tais riscos e seu alcance em consideração na formulação de sua Proposta.

22.4 A Concessionária não fará jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no Contrato venham a se materializar, devendo arcar integralmente com eventuais custos ou prejuízos resultantes dos respectivos eventos.

23 Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro

23.1 Cabimento da Recomposição

23.1.1 Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantida a alocação de riscos nele estabelecida, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

23.1.2 A ANTT poderá efetuar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro quando cabível, nos termos da lei e nas hipóteses previstas neste Contrato.

23.2.1 O procedimento para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro por meio de revisão dar-se-á conforme estabelecido em regulamentação da ANTT.

[...]

41 Seguros

41.1 Durante o Prazo da Concessão, a Concessionária deverá contratar e manter em vigor, no mínimo, nas condições estabelecidas pela ANTT, conforme regulamentação, as seguintes apólices de seguros:

41.1.1 seguro de danos materiais: cobertura de perda ou dano decorrente de riscos de engenharia, riscos operacionais e relativos às máquinas e equipamentos da Concessão; e

[...]

41.5 Os montantes cobertos pelos seguros de danos materiais e pelos seguros de responsabilidade civil, incluídos os danos morais abrangidos, deverão atender os limites máximos de indenização calculados com base no maior dano provável.

41.6 A Concessionária deverá informar à ANTT todos os bens cobertos pelos seguros e a forma de cálculo do limite máximo de indenização de cada apólice de seguro.

[...]

41.7 A Concessionária assume toda a responsabilidade pela abrangência ou omissões decorrentes da realização dos seguros de que trata o Contrato. (Grifo nosso)

6.14. Isto posto, resta contratualmente admissível o reconhecimento do risco compartilhado entre a ANTT e a Concessionária, diante da comprovada imprevisibilidade dos eventos geológicos, legitimando a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro por meio de revisão extraordinária da tarifa de pedágio.

6.15. Não obstante, o Contrato de Concessão também autoriza, como meio de mitigar o impacto tarifário ao usuário, a utilização dos Recursos Vinculados para o reequilíbrio econômico-financeiro.

6.16. Finalmente, salientamos que, o mérito quanto ao direito ao reequilíbrio já foi analisado, em momento anterior, por esta Gerência, no âmbito do processo SEI nº 50500.067665/2024-16, tendo sido reconhecido o direito de ressarcimento à Concessionária CCR RioSP pelos custos adicionais — não previstos contratualmente e excedentes à cobertura securitária — decorrentes da execução de intervenções emergenciais, entendimento este corroborado pelo Parecer Jurídico SEI nº 31966419.

6.17. **ARCABOUÇO REGULATÓRIO**

6.18. Atualmente, temos a [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#) (RCR 1), que trata de alterações contratuais bem como da possibilidade de realização de termo aditivo para a inclusão de valores de reequilíbrio parcial baseado em evidências a saber, a saber:

SEÇÃO III

Alteração Contratual

Art. 27. O contrato de concessão poderá ser alterado unilateralmente pela ANTT ou por acordo entre as partes.

§ 1º Se da alteração decorrer desequilíbrio econômico-financeiro, a ANTT promoverá a recomposição do equilíbrio na revisão subsequente, na forma da regulamentação, salvo renúncia por parte da concessionária.

§ 2º Quando o impacto for de difícil mensuração, a recomposição do equilíbrio poderá ser realizada por alteração de obrigações contratuais, mantendo-se a equivalência de encargos e vantagens conforme acordo entre as partes.

§ 3º O disposto no § 2º não impede a alteração unilateral da ANTT para manutenção da atualidade do serviço, que não importe em encargos adicionais extraordinários.

§ 4º As alterações no programa de exploração da rodovia anexo ao contrato de concessão serão formalizadas na versão consolidada anualmente do documento, mediante anuência da concessionária no processo administrativo correspondente para as alterações consensuais ou independentemente desta para alterações unilaterais. (Acréscitado pela Resolução 6000/2022/DG/ANTT/MI)

[...]

CAPÍTULO IV-B

DO TERMO ADITIVO

Art. 27-D. Toda alteração do contrato de concessão, do Programa de Exploração da Rodovia (PER) ou de quaisquer outros anexos ao contrato deverá ser formalizada mediante termo aditivo. (Acréscitado pela RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025)

[...]

§ 2º O termo aditivo será celebrado com base em valores definitivos, admitida a utilização de valores provisórios nas seguintes hipóteses: (Acréscitado pela RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025)

I - reequilíbrio parcial de natureza cautelar ou baseado em evidência; (Acréscitado pela RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025) (Grifo nosso)

6.19. Ainda, a [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#) (RCR 2), que dispõe sobre a REEF da TP para execução de obras e serviços não previstos inicialmente no Contrato de Concessão, com especial atenção às obras emergenciais, conforme transcrito a seguir:

Art. 145. A definição ou alteração de concepção e localização de dispositivo previsto no contrato de concessão será precedida de estudo técnico de engenharia da concessionária, que apresente todos os elementos e as justificativas pertinentes.

[...]

§ 4º Competirá à Superintendência competente, de ofício ou a requerimento da concessionária, definir o local de execução de investimentos quando o contrato de concessão previr quantitativos sem estabelecer sua localização, assegurada a manifestação da concessionária sobre o local indicado.

§ 5º Quando restar configurada a impossibilidade ou a desnecessidade de execução de obra obrigatória, a obrigação decorrente deverá ser:

I - convertida em outra obra necessária para a infraestrutura rodoviária, de interesse dos usuários, considerando orçamento de valor semelhante, preservado o equilíbrio econômico-financeiro quanto à diferença;

II - deslocada para outra localização; ou

III - excluída do contrato de concessão, preservado o equilíbrio econômico-financeiro

[...]

Art. 171. A concessionária deverá implantar os edifícios operacionais, nos termos do contrato de concessão.

§ 1º A concessionária poderá alterar a localização dos edifícios operacionais, independentemente de autorização da ANTT, até o limite de 5 (cinco) quilômetros em ambos os sentidos, sem prejuízo ao atendimento dos parâmetros de desempenho estabelecidos no contrato de concessão.

§ 2º Superado o limite de que trata o § 1º, a alteração da localização de praça de pedágio dependerá de autorização da Diretoria e eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, se for o caso.

§ 3º Superado o limite de que trata o § 1º, a concessionária poderá alterar a localização dos demais edifícios operacionais, mediante apresentação de estudo locacional sobre o impacto na operação, para autorização pela Superintendência competente.

§ 4º As alterações de que tratam este artigo devem ser formalizadas na versão consolidada do programa de exploração da rodovia. (Grifo nosso)

6.20. Ainda, a [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#) (RCR 3) apresenta o seguinte sobre RE e seguro:

Art. 1º Aprovar a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Parágrafo único. Aplicam-se ao Regulamento das Concessões Rodoviárias as seguintes definições:

[...]

IX - recomposição do equilíbrio por fases: regime de implementação do equilíbrio econômico-financeiro condicionado ao início ou a conclusão de etapa de execução de obrigações, conforme aprovado pela Diretoria e disciplinado no Regulamento das Concessões Rodoviárias e no contrato de concessão;

[...]

Art. 45. A concessionária deverá contratar e manter em vigor durante todo o prazo da concessão apólices de seguros:

I - de danos materiais com cobertura para:

- a) perda, dano e responsabilidade civil decorrentes de riscos de engenharia; e**
- b) riscos operacionais e relativos às máquinas e equipamentos da concessão;**

[...]

Art. 48. O limite máximo de garantia da apólice e os limites máximos de indenização por cobertura contratada deverão ser calculados com base no maior dano provável.

§ 1º O valor em risco declarado deverá ser igual ao valor do bem segurado, e o limite máximo de indenização da apólice deverá ser fixado e atualizado de acordo com o dano máximo provável estimado pela concessionária.

§ 2º A concessionária deverá informar a forma de cálculo do limite máximo de indenização de cada apólice de seguro.

§ 3º Os valores dos sinistros que ultrapassarem os limites máximos de indenização contratados serão complementados pela concessionária, não ensejando recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, exceto se o sinistro decorrer de risco alocado ao Poder Concedente pelo contrato de concessão.

[...]

Art. 81. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão será realizada mediante utilização dos seguintes mecanismos, a critério da ANTT:

I - alteração do valor da tarifa de pedágio;

II - alteração do prazo da concessão;

III - aporte público;

V - modificação de obrigações contratuais;

V - alteração da localização ou inclusão de praças de pedágio ou pórticos de fluxo livre;

VI - estabelecimento ou remoção de cabines de bloqueio; e

VII - transferência ou retenção de valores utilizando o mecanismo de contas da concessão.

[...]

Seção IV

Revisão tarifária extraordinária

[...]

§ 3º A ANTT poderá promover reequilíbrios parciais, quando houver elementos cautelares ou quando o direito ao reequilíbrio estiver reconhecido, conforme procedimento previsto em norma específica. (Acréscimo pela RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025) (Grifo nosso)

6.21. Da análise dos dispositivos regulamentares desta Agência, verifica-se a possibilidade de acolhimento do pleito de reequilíbrio parcial apresentado pela Concessionária CCR RioSP, com a correspondente recomposição por meio de Revisão Extraordinária da Tarifa de Pedágio.

7. MÉRITO

7.1. De pronto, impende ressaltar que as tratativas relativas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, em decorrência da execução de obras emergenciais para recuperação de taludes de encosta na BR-101/RJ/SP, encontram-se no âmbito do processo SEI nº 50500.067665/2024-16, no qual esta Gerência, à época, manifestou-se favoravelmente ao pleito da Concessionária CCR RioSP, reconhecendo o direito ao ressarcimento, nos termos das cláusulas contratuais e da regulamentação vigente.

7.2. Ainda assim, é notório que o referido pleito envolve um volume significativo de documentação técnica, cuja análise para a apuração do valor final a ser incorporado ao Contrato por meio de Revisão Extraordinária, por sua natureza complexa, afasta a perspectiva de conclusão em curto prazo, ensejando potenciais prejuízos à Concessionária diante da postergação do reequilíbrio correspondente.

7.3. Nesse contexto, o pedido de recomposição parcial ora examinado revela-se devidamente motivado, nos termos da [Instrução Normativa ANTT nº 33/2024](#), amoldando-se à medida mitigadora de Reequilíbrio Parcial Baseado em Evidências, ao ponto em que restou plenamente demonstrado o direito da Concessionária ao reequilíbrio, reconhecido tanto pela área técnica da SUOD quanto pela Procuradoria Federal junto à ANTT.

7.4. Ademais, com relação as orientações expedidas através do Parecer 00060/2025/PF-ANTT/PGF/AGU (SEI nº 31966419), cumpre-nos esclarecer o que segue:

7.4.1. Da Estimativa do valor de reequilíbrio Parcial

7.4.1.1. Quanto à recomendação da Procuradoria Federal junto à ANTT, no sentido de que o valor estimado para o reequilíbrio seja apurado por meios próprios pela Agência, evitando-se, assim, a adoção direta dos valores apresentados pela Concessionária, cumpre esclarecer que, diante das particularidades do caso concreto, tal providência revela-se, na prática, de difícil execução, independentemente dos recursos disponíveis.

7.4.1.2. Trata-se de um conjunto expressivo de sinistros distintos, ocorridos em diferentes pontos da BR-101/RJ/SP, com características técnicas diversas, abrangendo tipos variados de intervenções emergenciais, cada qual com métodos construtivos, prazos, insumos e condicionantes específicos. Em razão dessa heterogeneidade, a elaboração de uma estimativa independente, descolada da documentação apresentada pela Concessionária, exigiria a atuação da área responsável em esforço semelhante àquele requerido para a análise integral do reequilíbrio definitivo.

7.4.1.3. Considerando que a estrutura técnica já se encontra mobilizada para a instrução do processo principal (SEI nº 50500.067665/2024-16), a realização de uma análise paralela, com fins meramente estimativos, não se mostra eficaz nem eficiente do ponto de vista administrativo, podendo comprometer tanto o prazo e a qualidade da apuração definitiva quanto o andamento dos demais processos atualmente em fila de análise naquela unidade organizacional.

7.4.1.4. Nesse cenário, entende-se que a única solução técnica viável é considerar, para fins da medida mitigadora, os valores apresentados pela Concessionária, sem prejuízo de eventual glosa ou revisão posterior no curso da instrução do reequilíbrio definitivo, nos termos da Instrução Normativa ANTT nº 33/2024. Cabe destacarmos que há robusta documentação apresentada pelo ente concessionado.

7.4.1.5. No que se refere ao valor integral do reequilíbrio, a Concessionária apresentou estimativa de R\$ 192.256.631,00 (cento e noventa e dois milhões, duzentos e cinquenta e seis mil seiscentos e trinta e um reais), já descontados os valores ressarcidos pela seguradora, conforme demonstrado na documentação constante dos autos:

Figura 2 - Custo estimado

Resumo - valores (data base outubro/2019)					
	Ano Concessão				
	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	Total
Dispendios	R\$ 71.781.900	R\$ 116.077.902	R\$ 45.792.982	R\$ 18.596.155	R\$ 252.248.939
Ressarcimento pela seguradora (*)		-R\$ 33.719.848	-R\$ 7.478.892	-R\$ 18.793.568	-R\$ 59.992.308
Total	R\$ 71.781.900	R\$ 82.358.054	R\$ 38.314.090	-R\$ 197.413	R\$ 192.256.631

(*) Foi considerado o consumo total da cobertura básica da apólice de Risco Operacional

7.4.1.6. Nesse sentido, por meio da Carta RS-ADC-0501/2025 (SEI nº 30571402), de 14/03/2025, a CCR RioSP pleiteia que o percentual a ser adotado na medida mitigadora alcance 80% do valor do reequilíbrio a ser apurado no processo principal, percentual este correspondente ao limite máximo previsto na [IN nº 33/2024](#).

7.4.1.7. Entretanto, entende-se que o teto de 80% previsto no normativo deve ser reservado a pleitos cuja estimativa de valores seja de fácil obtenção, razão pela qual, diante da complexidade do caso concreto, mostra-se razoável a adoção do percentual equivalente a **60% do valor** pleiteado para fins de reequilíbrio parcial baseado em evidências, uma vez que tal patamar encontra respaldo técnico em precedentes internos desta Agência, a exemplo da manifestação da GEGEF no processo relativo à recomposição por variação de insumos rodoviários, ocasião em que se sugeriu a aplicação de percentual cautelar entre 50% e 60%.

7.4.1.8. Outrossim, o valor resultante da aplicação do referido percentual resguarda margem de segurança para ambas as partes, viabilizando uma solução mitigadora imediata enquanto se conclui, no processo principal, a apuração definitiva dos valores pela área técnica da SUROD, com base na análise detalhada dos orçamentos e documentos apresentados.

7.4.1.9. Ademais, entende-se que a solicitação formulada pela Concessionária, constante no processo SEI nº 50500.067665/2024-16, por meio da Carta RS-ADC-1178/2024 (SEI nº 25034921), referente à efetivação do reequilíbrio financeiro mediante a transferência de Recursos Vinculados, além de estar devidamente respaldada por previsão normativa, configura medida apta a assegurar a manutenção do patamar tarifário, evitando, assim, a ocorrência de degraus tarifários.

7.4.2. **Da Verificação do limite da cobertura securitária contratada pela Concessionária**

7.4.2.1. No que se refere à verificação do limite da cobertura securitária contratada pela Concessionária, a GEGIR promoveu consulta à Gerência de Gestão e Fiscalização Econômico-Financeira Rodoviária – GEGEF, a qual, por meio do Despacho COGIC SEI nº 32146512 , apresentou manifestação sobre a regularidade da apólice de Riscos Operacionais vigente à época dos eventos.

7.4.2.2. Conforme exposto, a apólice foi considerada adimplente com as exigências legais e contratuais, apresentando Limite Máximo de Indenização (LMI) de R\$ 65.000.000,00 para Danos Materiais, o qual abrange, expressamente, a recuperação de encostas e taludes.

7.4.2.3. Aduz a GEGEF que, a Concessionária, por meio da Carta RS-ADC-0752/2025 (SEI nº 31934857), detalhou a metodologia adotada para definição do valor do LMI, com base no Dano Máximo Provável, conforme exigência contratual, esclarecendo que o valor de R\$ 65 milhões se aplica a um único sinistro.

7.4.2.4. Ademais, destaca-se que outras concessionárias reguladas pela ANTT — como ECORIOMINAS Concessionária de Rodovias S.A. e EPR Litoral Pioneiro S.A. — também adotaram, para cobertura de Riscos Operacionais, valores de LMI da ordem de R\$ 45 a R\$ 46 milhões, com base no mesmo princípio atuarial de Dano Máximo Provável e para estruturas equivalentes, o que reforça a adequação técnica e contratual da apólice da Concessionária RioSP em relação ao mercado regulado.

7.4.2.5. Assim, entende-se que a cobertura securitária contratada pela Concessionária está em conformidade com o exigido no contrato de concessão, e o valor pleiteado a título de recomposição refere-se à parcela excedente aos limites indenizáveis da apólice, cabendo à ANTT avaliar apenas os custos residuais não cobertos, nos termos da conclusão do Parecer nº 00060/2025/PF-ANTT/PGF/AGU.

7.4.3. **Da Obtenção de manifestação formal da Concessionária, nos termos do art. 25, §2º, da Instrução Normativa ANTT nº 33/2024**

7.4.3.1. No tocante à obtenção da manifestação formal da Concessionária, em observância ao disposto no art. 25, §2º, da [Instrução Normativa ANTT nº 33/2024](#), informa-se que esta GEGIR solicitou à CCR RioSP a declaração prevista, tendo a Concessionária se manifestado por meio da Carta RS-ADC-0960/2025, a saber:

Em atenção ao Ofício n.º 16801/2025, ao Parecer n.º 00060/2025/PF-ANTT/PGF/AGU (SEI nº 31966419) e aos requisitos previstos no art. 25, §2º, da Instrução Normativa ANTT nº 33/2024, declara esta Concessionária, expressamente, que (i) adere plenamente às disposições da Instrução Normativa ANTT nº 33/2024; (ii) reconhece a natureza precária, provisória e reversível da medida mitigadora; e (iii) compromete-se a não ajuizar, promover ou manter qualquer medida judicial ou arbitral que busque impedir, limitar ou reverter eventual decisão da ANTT que implique a revogação da medida concedida.

7.4.3.2. Isto posto, considerados superados os esclarecimentos necessários, as manifestações das áreas técnicas competentes, bem como a previsão contratual, normativa e regulamentar aplicável, esta Gerência manifesta-se favoravelmente à adoção da medida mitigadora na modalidade de reequilíbrio parcial baseado em evidências, nos termos da Instrução Normativa ANTT nº 33/2024, relativamente aos custos extraordinários incorridos pela Concessionária CCR RioSP em decorrência da execução de obras emergenciais para recuperação de taludes de encostas afetados por eventos de instabilidade geológica ocasionados por intensas precipitações no trecho concedido.

7.5. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO

7.6. Nos termos da [Instrução Normativa ANTT nº 33/2024](#), é admitida a aplicação de medida mitigadora por meio do reequilíbrio parcial baseado em evidências, quando houver demonstração inequívoca do direito à recomposição, ainda que pendente a apuração definitiva dos valores, a saber:

CAPÍTULO II

DEFINIÇÕES

Art. 4º Para fins desta Instrução Normativa, considera-se:

I - Equilíbrio Econômico-Financeiro: a relação entre encargos e vantagens contratuais mantida ao longo da execução do contrato, observada a matriz de alocação de riscos;

[...]

VII - Reequilíbrio Parcial Baseado em Evidência: medida mitigadora aplicada quando o direito ao reequilíbrio é incontroverso ou está em condições de reconhecimento imediato, mas a definição do valor de reequilíbrio requer procedimentos complexos e prolongados.

[...]

Art. 18. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão será realizada mediante utilização dos seguintes mecanismos, a critério da ANTT, salvo previsão diversa em contrato:

I - alteração do valor da tarifa de pedágio;

II - alteração do prazo da concessão;

III - aporte público;

IV - modificação de obrigações contratuais;

V - alteração da localização ou inclusão de praças de pedágio ou pórticos de fluxo livre;

VI - estabelecimento ou remoção de cabines de bloqueio; e

VII - transferência ou retenção de valores utilizando o mecanismo de contas da concessão.

§ 1º Quando a recomposição ocorrer por meio dos mecanismos previstos nos incisos II, IV, V ou VI do caput, deverá ser implementada por termo aditivo contratual.

[...]

CAPÍTULO VI

MEDIDAS MITIGADORAS DE DESEQUILÍBRIOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

Art. 22. As medidas mitigadoras de desequilíbrios econômico-financeiros são o Reequilíbrio Parcial de Natureza Cautelar e o Reequilíbrio Parcial Baseado em Evidência, cuja aplicação pressupõe a existência de processo administrativo principal de recomposição de equilíbrio econômico-financeiro instaurado, na forma do art. 5º desta norma.

Parágrafo único. O processamento do pedido de medida mitigadora estará condicionado à prévia admissibilidade do pleito principal de recomposição, caso ambos sejam apresentados conjuntamente.

[...]

§ 3º Não será promovido o Reequilíbrio Parcial de Natureza Cautelar quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida adotada, devendo ser observado o disposto no art. 28, § 2º desta norma.

Art. 24. O Reequilíbrio Parcial baseado em Evidência será aplicado quando o direito ao reequilíbrio for incontroverso ou estiver em condições de reconhecimento imediato, permitindo a execução das medidas de recomposição antes da conclusão definitiva do processo administrativo principal.

§ 1º A implementação do Reequilíbrio Parcial Baseado em Evidência será permitida exclusivamente quando a definição do valor de reequilíbrio exigir um procedimento de maior complexidade, desde que seja possível para a ANTT estabelecer um valor estimado do reequilíbrio futuro, o qual será ajustado ao final do processo administrativo principal de recomposição.

§ 2º A aplicação do Reequilíbrio Parcial Baseado em Evidência é excepcional e será considerada apenas quando o prazo para a apuração definitiva do reequilíbrio for longo e o valor em questão for significativo, de forma a minimizar os impactos sobre a tarifa e preservar a estabilidade e modicidade tarifária, assegurando a possibilidade de ajustes futuros após a conclusão do processo principal de recomposição.

[...]

§ 2º No pedido, a Concessionária deverá declarar expressamente sua adesão às normas desta Instrução Normativa, reconhecer o caráter precário e reversível das medidas, admitir que tais medidas não constituem direito adquirido, e comprometer-se a não pleitear, em qualquer foro judicial ou tribunal arbitral, a concessão de medidas liminares, tutelas de urgência ou antecipações de tutela que, de qualquer forma, busquem obstar eventual decisão da Agência que reverta as medidas concedidas.

§ 3º O pedido será autuado em processo apartado e será apensado ao processo principal de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, instaurado na forma do art. 5º desta norma. **(Grifo nosso)**

- 7.7. No presente caso, os eventos climáticos excepcionais que afetaram a BR-101/RJ/SP resultaram em intervenções emergenciais expressivas, devidamente reconhecidas por esta Agência, configurando, assim, os pressupostos exigidos para o processamento do pleito sob a modalidade mitigadora prevista no normativo.
- 7.8. Dessa forma, esta GEGIR manifesta-se favoravelmente ao reequilíbrio parcial solicitado pela Concessionária, recomendando, como medida mitigadora, a transferência de recursos vinculados do contrato no montante de **R\$ 115.353.979,00 (cento e quinze milhões, trezentos e cinquenta e três mil, novecentos e setenta e nove reais), na data-base de outubro de 2019, valor correspondente a 60% do montante total estimado para as intervenções.**

Quadro 3 - Reequilíbrio Parcial - 60%

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO	DATA	REEQUILÍBRIO TOTAL (EM ANÁLISE APARTADA)	REEQUILÍBRIO PARCIAL (60%)
1	Reequilíbrio Parcial Baseado em Evidências – Dispendios incorridos com obras emergenciais destinadas à recuperação de sinistros na BR-101/RJ/SP, em decorrência de eventos de instabilidade geológica provocados por intensas precipitações.	INV	out/19	R\$ 192.256.631	R\$ 115.353.979

- 7.9. Por fim, ressalta-se que, nos termos da [IN nº 33/2024](#), a medida mitigadora ora proposta poderá ser revista ou ajustada a qualquer tempo, diante do surgimento de novos elementos ou da necessidade de compatibilização com o valor que venha a ser efetivamente aprovado no âmbito do processo principal de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

8. **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

- 8.1. Sobre o caso em análise, conclui-se que o presente processo administrativo encontra-se devidamente instruído, contendo documentação robusta e fundamentação clara apresentada pela Concessionária CCR RioSP, estando, assim, apto a ser submetido à apreciação da Diretoria Colegiada.
- 8.2. Em síntese, trata-se medidas mitigadoras relacionadas de pleito de reequilíbrio parcial baseado em evidências, nos termos da [Instrução Normativa ANTT nº 33/2024](#), com vistas ao ressarcimento dos custos extraordinários incorridos em razão da execução de obras emergenciais decorrentes de evento de instabilidade geológica ocasionado por chuvas intensas, cujo risco, por previsão contratual, encontra-se alocado ao Poder Concedente.
- 8.3. Destaca-se que, paralelamente, no âmbito do processo SEI nº 50500.067665/2024-16 e respectivos apensos, permanece em curso a análise, pelas áreas técnicas competentes, dos orçamentos, prestações de contas e demais documentos apresentados pela Concessionária, incluindo, no que couber, a verificação, pela GEGEF, dos valores efetivamente ressarcidos pela seguradora, bem como a apuração, pela Gerência de Fiscalização da Infraestrutura e Operação Rodoviária – GEFOP, da efetividade dos serviços executados, com vistas à quantificação definitiva dos custos passíveis de recomposição contratual.
- 8.4. Estas etapas são necessárias e fundamentais de serem realizadas, para regularização final do processo administrativo.
- 8.5. No quadro abaixo, apresentamos o resumo dos resultados alcançados na presente análise técnica por esta GEGIR.

Quadro 4 - Quadro Resumo

ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO/DISPOSITIVO
6.6	Manifestação das Áreas Relacionadas	PF-ANTT manifestou-se pela admissibilidade do pleito.
-	Edital de Concessão e Anexos	Não se aplica.
6.12	Contrato de Concessão e Anexos	O contrato dispõe sobre a possibilidade de reequilíbrio em razão de obras e serviços emergenciais.
6.17	Arcabouço Regulatório	O reequilíbrio parcial possui enquadro regulamentar.
-	Cenários Avaliados	Não se aplica.
-	Estoque de Melhorias	Não se aplica.
-	Termo Aditivo	Não se Aplica.
7.5	Reequilíbrio Econômico e Financeiro	Sim, por haver inclusão de novos investimentos.

- 8.6. Por fim, importa trazermos à baila as orientações exaradas pelo Parecer 00060/2025/PF-ANTT/PGF/AGU (SEI n 31966419) no âmbito do processo SEI nº 50500.067665/2024-16, com relação à instrução processual.
- 8.7. Dessa forma, entende-se ser adequado considerar que o regramento estabelecido pela [Instrução Normativa ANTT nº 33/2024](#) passa a estar plenamente atendido a partir do momento em que a avaliação do exame de admissibilidade (arts. 9º a 11) é concluída no âmbito do mesmo processo — 50500.067665/2024-16 — que trata da análise do mérito do pleito de reequilíbrio.
- 8.8. Adicionalmente, ressaltamos que a Concessionária declarou plena concordância com o disposto no art. 25, § 2º, reconhecendo expressamente a natureza precária, provisória e passível de reversão da medida, bem como manifestou, de forma inequívoca, que não ajuizará, promoverá ou manterá qualquer medida judicial ou arbitral que tenha por objetivo impedir, limitar ou

reverter eventual decisão da ANTT que implique a revogação da referida medida.

8.9. Isto posto, havendo necessidade de reversão da medida, a área técnica da ANTT envidará os esforços necessários para promover a devolução à União dos Recursos Vinculados contratualmente transferidos à Concessionária

8.10. Outrossim, ressalta-se que, nos termos da normativa, esta Agência deverá concluir a análise do pleito principal de reequilíbrio no prazo de 2 (dois) anos, conforme o cronograma previsto para a etapa de admissibilidade. Assim, o referido pleito seguirá em tramitação prioritária no âmbito das áreas técnicas da SUOD, dentro do prazo estabelecido.

8.11. Finalmente, em cumprimento ao art. 25, § 3º, o presente processo foi instaurado para a análise e o encaminhamento da proposta de medidas mitigadoras à apreciação da Diretoria Colegiada.

9. CONCLUSÃO

9.1. Inicialmente, esta GEGIR reconhece a proposta apresentada pela Concessionária CCR RioSP, por meio da Carta RS-ADC-0397/2025 (SEI nº 30126397), por se tratar de manifestação tempestiva e formalizada por representante legalmente constituído.

9.2. Ressalta-se que a presente análise baseou-se na veracidade das fontes utilizadas pela Concessionária CCR RioSP, bem como nos demais documentos juntados aos autos.

9.3. No decorrer desta manifestação, restou evidenciada a impossibilidade, por parte da SUOD, de apuração de valor estimativo, em razão das especificidades das intervenções envolvidas. Ressalta-se que a definição do valor final — cuja estimativa temporal sequer pode ser razoavelmente projetada — inviabilizaria a realização tempestiva do reequilíbrio econômico-financeiro, o que comprometeria o cumprimento das obrigações contratuais, em afronta ao disposto na [Instrução Normativa ANTT nº 33/2024](#).

9.4. Conforme atestado no Despacho COGIC (SEI nº 32146512), a cobertura securitária está adequada e em conformidade com os padrões praticados pelos demais entes concessionados, tendo a Concessionária CCR RioSP aderido integralmente aos requisitos do art. 25, § 2º, da [IN nº 33/2024](#), bem como às recomendações da PF-ANTT, razão pela qual a instrução processual se apresenta compatível com o normativo vigente.

9.5. Diante do exposto, esta Gerência manifesta-se favoravelmente ao deferimento do pleito, no que tange às medidas mitigadoras requeridas pela Concessionária, referentes ao reequilíbrio parcial decorrente da execução de obras emergenciais dentro e fora da faixa de domínio da rodovia BR-101/RJ/SP, em razão das chuvas intensas ocorridas entre os dias 31 de março e 1º de abril de 2022.

9.6. Por fim, com fundamento no princípio da razoabilidade, considera-se pertinente, nesta fase processual, o reconhecimento preliminar de 60% do montante pleiteado, a ser operacionalizado por meio de transferência de Recursos Vinculados, nos termos contratuais, permanecendo o valor total sujeito à apuração e validação no processo principal de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

10. ENCAMINHAMENTOS

10.1. Será encaminhado ofício à Concessionária CCR RioSP, comunicando o resultado da presente análise e solicitando manifestação acerca da concordância com o teor desta Nota Técnica e do procedimento ora estabelecido.

Atenciosamente,

(assinado e datado eletronicamente)

HENRIQUE FERREIRA MARTINS

Coordenador de Gestão de Investimentos propostos para serem incluídos nos Contratos de Concessão

De acordo,

(assinado e datado eletronicamente)

LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS

Gerente de Gestão de Investimentos Rodoviários



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE FERREIRA MARTINS, Coordenador(a)**, em 20/05/2025, às 09:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS, Gerente**, em 20/05/2025, às 09:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **32175576** e o código CRC **A9965370**.

Referência: Processo nº 50500.025699/2025-14

SEI nº 32175576

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166

CEP 70200-003 Brasília/DF - www.antt.gov.br